

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1135/2534

นาย บรรเจิด ส่ง สวัสดิ์
องค์การเหมืองแร่ในทะเล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5

ข้อบังคับองค์การเหมืองแร่ในทะเลจำเลยว่าด้วยเงิน ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตรระบุว่า ในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยไม่สามารถไปสถานพยาบาลขององค์การเหมืองแร่ในทะเลหรือสถานพยาบาลของส่วนราชการได้ทันเวลาที่ ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลของเอกชนก็ได้ ได้ความว่า บ. มารดาโจทก์มีอายุ 83 ปีแล้วมีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงเกิดมีอาการไข้ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวและอาเจียนติดต่อกัน 4 ครั้งโดยเฉียบพลันในเวลาดึก ถ้าปล่อยให้มีอาการไข้สูงและอาเจียนมากกว่านี้โดยไม่ได้รับการรักษาโดยทันที อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต เช่นนี้อาการเจ็บป่วยของ บ. เป็นกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยไม่สามารถไปสถานพยาบาลขององค์การเหมืองแร่ในทะเลหรือสถานพยาบาลส่วนราชการได้ทันเวลาที่ จึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนตามข้อบังคับดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และโดยที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้มิ
อำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงมีฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์ด้วย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2533 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2533 นางบุญสม ส่งสวัสดิ์
มารดาโจทก์ซึ่งเจ็บป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ โลหิตเลี้ยงสมองไม่เพียงพอความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ต้องเข้ารับการรักษาดูแลด้วยเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเพชรเวชและ
ได้เสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 30,434 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2533 โจทก์
ได้เรียกร้องให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลซึ่งโจทก์มีสิทธิได้
รับตามข้อบังคับองค์การเหมืองแร่ในทะเล ฉบับที่ 12 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และข้อบังคับองค์การเหมืองแร่ใน
ทะเลฉบับที่ 17 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลบิดามารดาของผู้ปฏิบัติงาน
แต่จำเลยที่ 2 ไม่อนุวัติการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวขอให้จำเลยทั้งสองร่วม
กันหรือแทนกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีที่มารดาโจทก์เจ็บป่วย

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี
มารดาโจทก์เจ็บป่วยแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว คำขออื่นของ
โจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อบังคับองค์การเหมืองแร่ในทะเลฉบับที่
12 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตรข้อ
6(3) ระบุว่า "ในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยไม่สามารถไปสถานพยาบาลขององค์การเหมือง
แร่ในทะเล หรือสถานพยาบาลของส่วนราชการได้ทันที่ ผู้ป่วยจะเข้ารับ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนก็ได้ แต่เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด่วนในสถาน

พยาบาลของเอกชนแล้ว จะต้องรับรายงานต่อผู้อำนวยการหรือดำรงตำแหน่งชั้นผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งผู้อำนวยการมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบโดยเร็ว" คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่านางบุญสมมารดาโจทก์มีอายุ 83 ปีแล้ว มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูง เกิดมีอาการไข้ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวและอาเจียนติดต่อกัน 4 ครั้งโดยเฉียบพลันในเวลาดึก ถ้าปล่อยให้มีอาการไข้สูงและอาเจียนมากกว่านี้โดยไม่ได้รับการรักษาโดยทันที อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต ซึ่งไม่อาจนำนางบุญสมไปสถานพยาบาลขององค์การเหมืองแร่ในทะเลหรือสถานพยาบาลของส่วนราชการได้ทันทีที่ นอกจากโรงพยาบาลเพชรเวชซึ่งเป็นสถานพยาบาลเอกชน จากข้อเท็จจริงที่ได้ความดังกล่าวเห็นได้ว่าอาการเจ็บป่วยของนางบุญสมมารดาโจทก์เป็นกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยไม่สามารถไปสถานพยาบาลขององค์การเหมืองแร่ในทะเล หรือสถานพยาบาลของส่วนราชการได้ทันทีที่จึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน ตามข้อบังคับองค์การเหมืองแร่ในทะเลในข้อดังกล่าว"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟูง-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ